



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

අංක 2381/29 – 2024 අප්‍රේල් මස 25 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා – 2024.04.25

(රජයේ බලයපිට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡේදය – සාමාන්‍ය

රජයේ නිවේදන

මගේ අංකය: IR/COM/04/2020/04.

කාර්මික ආරාමුල් පනත - 131 වන අධිකාරය

131 වන අධිකාරය වන සංශෝධිත කාර්මික ආරාමුල් පනතේ 4(1) වගන්තිය යටතේ 2023.11.23 දිනැති හා අංක 2359/40 දරන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රසිද්ධ කරන ලද 2023.10.30 දින දරන නියෝගයෙන්, එක් පාර්ශ්වයක් වශයෙන් දෙතිවල, ගල්විහාර පාර, අංක 277/28 හි පදිංචි එස්. එම්. ආරච්ඡි මයා. සහ බත්තරමුල්ල, රජමල්වත්ත පාර, අංක 82 හි පිහිටි රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව අතර පවත්නා කාර්මික ආරාමුල් බේරුම්කිරීමෙන් සමථයකට පත්කිරීම සඳහා යොමු කරන ලදුව, බේරුම්කරු විසින් මා වෙත එවා ඇති අංක A/71/2023 2024.02.27 දිනැති ප්‍රදානය එම පනතේ 18(1) වගන්තිය යටතේ මෙයින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ.

එච්. කේ. කේ. ඒ. ජයසුන්දර,
කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්.

2024 අප්‍රේල් මස 03 වැනි දින,
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව,
කොළඹ 05.



බේරුම්කරණ අංශය හා කාර්මික අධිකරණයේ දී ය.

යොමු අංකය: A/71/2023

IR/COM/04/2020/04

පළමු පාර්ශ්වය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම
නියෝජිත සුනිල් ද සිල්වා මහතා
ඉල්ලුම්කරු එස්. එම්. ආරච්ඡි මයා

එස්. එම්. ආරච්ඡි මයා,
අංක 277/28,
ගල්විහාර පාර,
දෙහිවල.

පළමු පාර්ශ්වය

දෙවන පාර්ශ්වය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම
නීති නිලධාරී දිලානි කාරියවසම් මිය.
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී වමල් සමරසිංහ මහතා

රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව
අංක 82,
රජමල්වත්ත පාර,
බත්තරමුල්ල.

දෙවන පාර්ශ්වය

ප්‍රදානය

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මණ්ඩල නායකයාගේ මැතිතුමා විසින් 1957 අංක 14 හා 1957 අංක 62 හා 1962 අංක 4 හා 1968 අංක 39 (1968 අංක 37 දරන කාර්මික ආරාමුල් (විශේෂ ප්‍රතිපාදන) පනත සමග කියවා දරන පනත්වලින් සංශෝධිත වූ ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාපිත අනුපනත්වල 131 වන පරිච්ඡේදය (1956 ප්‍රතිශෝධිත මුද්‍රණය) වන කාර්මික ආරාමුල් පනතේ 4(1) වන වගන්තියෙන් ගරු අමාත්‍යතුමා වෙත පැවරී ඇති බලතල අනුව, 2023.10.30 දිනැති හා අංක IR/COM/04/2020/04 ලිපියෙන් ඒ. බී. හේරත් වන මා බේරුම්කරු වශයෙන් පත්කොට මා වෙත යොමුකර ඇත.

ආරාමුලට කුඩුදුන් කාරණය

බේරුම්කරණය සඳහා මා වෙත යොමු කර ඇති උක්ත නියෝගය ප්‍රකාරව පහත සඳහන් දෙපාර්ශ්වය අතර උද්ගතවී ඇති කාර්මික ආරාමුලයි.

මෙම ආරාමුලට හේතුවී ඇති කාරණය ලෙස කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් නීතිඥ ප්‍රහාන් වන්දකිරිති මහතා විසින් නිකුත් කරන ලද ඔහුගේ අංක IR/COM/04/2020/04 හා 2023.10.17 දින ලිපිය අනුව "එස්. එම්. ආරච්ඡි මහතාට වැඩ බලන නියෝජ්‍ය කළමනාකාර (අලෙවි) තනතුරේ සේවය කරන ලද කාලය සඳහා එනම් 2016.10.10 දින සිට 2020.02.20 දින දක්වා වැඩ බලන දීමනාවට හිමිකමක් තිබේ ද, හිමිකම් තිබෙනම් එය ලබා නොදීමෙන් අසාධාරණයක් සිදුව තිබේ නම් ලැබිය යුතු සහනයන් කවරේද යන්න පිළිබඳව වේ."

බේරුම්කරණ විභාගයේ පසුබිම හා එය පැවැත්වූ ආකාරය

මෙම බේරුම්කරණයට අදාළ ඇතැම් ලේඛන ඔප්පු කිරීමේ භාරයට යටත්ව පළමු හා දෙවන පාර්ශ්වයෙන් ඉදිරිපත් කළ ඇතැම් ලේඛන හා නීති තර්ක හමුවේ පවත්වාගෙන යන බේරුම්කරණයක් බව සඳහන් කරමි.

එම බේරුම්කරණය මා වෙත දැනුම් දී ඇති පරිදි කලට වේලාවට අවසන් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය දෙපාර්ශ්වයම ආරම්භක දිනයේ දීම පැහැදිලි කර දුන් අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය මා වෙත ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙසට ද දැනුවත් කරන ලදි.

පහත සඳහන් දිනයන් යටතේ බේරුම්කරණයට දෙපාර්ශ්වයම කැඳවා විභාග පවත්වා ඇත.

2023.11.30	2024.01.04
2023.12.08	2024.01.07
2023.12.15	2024.01.17
2023.12.21	2024.01.30

මෙම නඩුවේ ඉල්ලුම්කරු වන එස්. එම්. ආරච්ඡි මයා 1988.06.10 වන දින 4 ශ්‍රේණියේ ලිපිකරු ලෙස රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවට බැඳී ඇත. 2009.07.01 දින සිට ලිපිකරු 3 ශ්‍රේණියට, 2010.02.10 ලිපිකරු දෙවන ශ්‍රේණියට ද, 2012.07.01 ලිපිකරු 1 වන ශ්‍රේණියට ද,

2015.12.15 ප්‍රධාන කළමනාකාර සහකාර ධුරයට ද උසස් කර ඇත. මේ වනවිටත් ඔහු එම තනතුරේ සේවය කරනු ලබයි. ඔහු විසින් නියෝජ්‍ය කළමනාකාර (අලෙවි) තනතුර ලබාදෙන ලෙසට අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලයට යොමු කරන ලද ලිපියක් අනුව 2016.10.10 වන දින සිට නියෝජ්‍ය කළමනාකාර (අලෙවි) තනතුරට වැඩ බැලීමට පත් කර ඇත. මේ සඳහා පත්වීම් බලධාරියා වන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබාදී නොමැති බව දෙවන පාර්ශ්වය සිය පිළිතුරු ප්‍රකාශයේ 7 යටතේ සඳහන් කර ඇත. (පිටු අංක 035)

මේ සඳහා ඔහුට වැඩ බැලීමේ දීමනාව වෙනුවට අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල අනුමැතියට අනුව රාජකාරි ඉටු කිරීමේ දීමනා වශයෙන් රු. 281284.54 ක් ගෙවා ඇත.

ඉල්ලුම්කරුගේ ඉල්ලීම වන්නේ තමාට නියෝජ්‍ය කළමනාකාර (අලෙවි) තනතුරේ වැඩ බැලීම වෙනුවෙන් වැඩ බැලීමේ දීමනා හිමි බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් 2023.11.30 දින ඉල්ලුම්කරු බේරුම්කරණයේ සාක්ෂි ලබාදෙමින් කරන ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී පහත සඳහන් පිළිතුරු සපයා ඇත. (පිටු අංක 041)

ප්‍ර. තමුන් කරන තනතුර අත්හැරලා එම තනතුරට පත් කළේ නැහැනේ. කළමනාකාර සහකාර තනතුරේ රාජකාරි කරන ගමන්තේ මෙම වැඩ ආවරණය කළේ

පි. ඔව්

ප්‍ර. තමන් ස්ථීර තනතුරේ ඉන්න ගමන්ම රාජකාරි ආවරණය කළා

පි. ඔව්

ප්‍ර. තමන්ට නියමිත රාජකාරි වැඩක් කළාද

පි. නැහැ. මම ප්‍රසාද අභිමානි කියලා කන්ස්සෙෆ්ට් පටන් ගන්නා. අනෙක් අයට ඒ රාජකාරි පැවරුවා

ප්‍ර. වැඩ බැලීමේ තනතුර අවසන් කළේ කවද්ද

පි. 2020.02.20

ප්‍ර. කවද්ද වැඩ බැලීමට පත් කළේ

පි. 2016.10.10

ප්‍ර. වැඩ බැලීමට පත් කළ දීමනාව ලැබුනේ නැහැ.

පි. වැඩ බලන දීමනාව ලැබුනේ නැහැ.

(පිටු අංකය 041)

2023.12.08 වන දින නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී වමල් සමරසිංහ මහතා සාක්ෂි දෙමින්

ප්‍ර. නියෝජ්‍ය කළමනාකාර (අලෙවි) කියන තනතුර කුමන ශ්‍රේණියක තනතුරක්ද?

පි. මධ්‍යම කළමනාකරණ කියලා හඳුන්වන්නේ

ප්‍ර. විධායක ශ්‍රේණියේ තනතුරක් ද?

පි. ඔව්

ප්‍ර. මොහු දරමින් සිටියේ විධායක ශ්‍රේණියේ තනතුරක්ද?

පි. නැහැ

ප්‍ර. කෙසේද මෙම ඉල්ලුම්කරු එම තැනට පත් කළේ

පි. එම පත්වීම විධිමත් නැහැ. නිත්‍යානුකූල නැහැ. සභාපතිවරයා විසින් කර තිබෙනවා

ප්‍ර. ඉල්ලුම්කරුගේ පත්වීම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය අනුමත කර තිබෙනවා ද?

පි. අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය අනුමත කර නැ

(පිටු අංක 058)

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා මෙදින තවදුරටත් සාක්ෂි දෙමින් ඉල්ලුම්කරුගේ ඉල්ලීමකට අනුව කම්කරු කොමසාරිස්වරයා විභාගයක් පැවැත්වූ බවත් එහිදී ඔහුගෙන් රාජකාරි කරගෙන තිබුණා නම් ඒ නිසා ගෙවීම් කරන ලෙසටත් එය නිවැරදි පත්වීමක් නොවන්නේ නම් වහාම එය අවලංගු කරන ලෙසටත් නිර්දේශ ලබාදුන් බවයි. මේ අනුව 2020.02.20 වන දින පත්වීම අවලංගු කළ බවත් රාජකාරි ඉටු කිරීමේ දීමනාව අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගෙන ගෙවීම කළ බවත්ය.

මෙයට අදාළ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල පත්‍රිකා අංක 12.20.02/3794 අනුව වැඩ බැලීමේ දීමනාව නොව රාජකාරි ඉටු කිරීමේ දීමනාව ගෙවීමටත් නිලධාරියා නිසි තනතුරේ පිහිටුවීමට ක්‍රියා කළ බවත්ය. (පිටු අංක 072 - 073)

මෙයට අමතරව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට කරන ලද පැමිණිල්ලක් මත විමර්ශනයක් සිදු කිරීමෙන් පසු එහිදී එස්. එම්. ආචුම් මහතා නියෝජ්‍ය කළමනාකරණ අලෙවි වැඩ බලන වශයෙන් සිදු කරන පත් කිරීම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ අනුමැතියකින් තොරව සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් ද අවිධිමත්ව කර ඇති බවට අනාවරණය වී ඇත. ඒ අනුව මෙම පත් කිරීමෙන් සිදුවී ඇති පරිපාලනමය ගැටලු නිවැරදි කිරීමට සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසට කාරුණිකව දැනුම් දෙමි යනුවෙන් 2020.02.28 වන දින කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් විසින් රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවට දැනුම් දී ඇති බව යනුවෙන් දෙවන පාර්ශ්වය මෙම අධිකරණයේ සාක්ෂි ලබා දී ඇත. (R6 සහ පිටු අංක 091)

නිරීක්ෂණ හා නිගමනයන්

මෙම අධිකරණයේ ලකුණු කරන ලද (R 05) පරිදි 2020.07.23 වන දින ලේඛනය අනුව නිසි තනතුරේ පිහිටුවීම හා රාජකාරි ඉටු කිරීමේ දීමනාව ගෙවීම සඳහා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය විසින් අනුමැති ලබාදී ඇත.

බී.සී./2434/2018 හා 2020.02.28 ලිපියෙන් (R 06) නියෝජ්‍ය කළමනාකාර අලෙවි පත්වීම සම්බන්ධයෙන් අලලස් කොමිෂන් සභාව විසින් කරන ලද විමර්ශනයේ දී අවිධිමත්ව සිදු කර ඇති බව අනාවරණය වූ බවත් මෙම පත්කිරීමෙන් සිදු වී ඇති පරිපාලනමය ගැටලු නිවැරදි කිරීමට සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසටත් දැනුම් දී ඇත.

මේ අනුව නිගමනය වන්නේ එස්. එම්. ආචුම් මහතා වැඩබලන නියෝජ්‍ය කළමනාකාර (අලෙවි තනතුරට රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ සභාපති විසින් පත් කර ඇත්තේ එස්. එම්. ආචුම් මහතා විසින් ම කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව බැව් නිගමනය කරමි.

එම පත්වීම කරන අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ 01 කාණ්ඩයේ 12.2.3 හා 12.2.4 නියමයන්ට අනුකූල නොවන ආකාරයට කරන ලද පත්කිරීමක් බවට මම නිගමනය කරමි.

එමෙන්ම රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ පත්වීම් බලධාරියා වන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය මෙම වැඩ බැලීමේ පත්වීම අනුමත කළ එකක් නොවීම. ඒ අනුව ඒ බව රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ සභාපති විසින් ඔහුගේ අංක 3/5/28/352 හා 2019.03.13 ලිපියෙන් එස්. එම්. ගවුම් මහතාට දැනුම් දී ඇත. වැඩිදුරටත් වැඩ බැලීම වෙනුවෙන් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල අනුමැතිය නොමැති බැවින් ඒ සඳහා දීමනාවක් ලබාදීමේ හැකියාවක් නොමැති බවද එම ලිපියෙන් සඳහන් කර ඇත. එසේ දන්වා තිබියදී ඉල්ලුම්කරු 2020.02.20 දක්වාම එම තනතුරේ රැඳී ඇති බව නිරීක්ෂණය වේ.

මේ අනුව රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව ඉල්ලුම්කරු වන එස්. එම්. ගවුම් මහතා සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ ආකාරය ලංකාණ්ඩුවේ ආයතන සංග්‍රහයට හා කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ චක්‍රලේඛනවලට අනුකූල වේ. ඉල්ලුම්කරු වන එස්. එම්. ගවුම් මහතාට නියෝජ්‍ය කළමනාකාර අලෙවි තනතුරේ වැඩ බැලීම වෙනුවෙන් අදාළ දීමනාව ලබාගැනීමට හිමිකමක් නොමැති බවට මම තීරණය කරමි.

ප්‍රදානය

ඉහත කාරණා හේතුවෙන් කාර්මික නීතියේ ඉහළින්ම පිළිගැනෙන යුක්ති සහගත හා සාධාරණ නිගමනයක් වශයෙන් ඉල්ලුම්කරුට රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ වැඩ බලන කළමනාකරු අලෙවි වශයෙන් දැනටමත් රාජකාරි ඉටු කිරීමේ දීමනාව ඔහුට ගෙවා ඇති බැවින් ඒ සඳහාම 2016.10.10 වන දින සිට 2020.02.20 දක්වා වැඩ බැලීමේ දීමනාවක් ලබා ගැනීමට හිමිකමක් නොමැති බැව් නිගමනය කර මෙම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරමි.

ඒ. බී. හේරත්,
බේරුම්කරු.

2024 පෙබරවාරි මස 27 වැනි දින,
බේරුම්කරණ හා කාර්මික අධිකරණයේ දී ය.

EOG 04 - 0200

මගේ අංකය: IR/COM/01/2019/150.

කාර්මික ආරාධුල් පනත - 131 වන අධිකාරය

අංක 2344/13 දරන හා 2023.08.07 දිනැති ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රසිද්ධියට පත් කරනු ලැබූ එක් පාර්ශ්වයක් වශයෙන් පිළියන්දල, කොළඹුන්න, අංක 25/බී/1 හි පදිංචි ජී. එච්. වානක මහතා සහ අනෙක් පාර්ශ්වය වශයෙන් කොළඹ 01, ශ්‍රීමත් බාරෝන් ජයතිලක මාවත, අංක 75 හි පිහිටි ශ්‍රී ලංකා ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව අතර පැවති කාර්මික ආරාධුල් සම්බන්ධයෙන් බේරුම්කරු විසින් ලබා දී ඇති අංක A 49/2021 දරන හා 2023.07.10 දිනැති ප්‍රදානය ප්‍රතික්ෂේප කරන බව දන්වමින් ශ්‍රී ලංකා ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව වෙතින් කාර්මික ආරාධුල් පනතේ 20(1) යටතේ නිවේදනයක් මා වෙත ලැබී ඇත.

එහෙයින් අංක A 49/2021 දරන බේරුම්කර ප්‍රදානය ක්‍රියාත්මකවීම 2024.08.07 දින සිට අවසන් වන බවට පනතේ 20 (2) (ආ) වගන්තිය යටතේ මෙයින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ.

එච්. කේ. කේ. ඒ. ජයසුන්දර,
කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්.

2024 අප්‍රේල් මස 03 වැනි දින,
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව,
කොළඹ 05.

පළමුවන උපලේඛනය

'අ' ආකෘති පත්‍රය

(3 වන නියෝගය)

1950 අංක 43 දරන කාර්මික ආරාමල් පනත

බේරුම්කරුවකුගේ තීරණයක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ දැන්වීම

කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් ,
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව,
කොළඹ 05.
2024.03.14

කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙතය,

2023.08.07 දිනැති අංක 2344/13 දරන ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද්දා වූ ද, ජී. එච්. වානක සහ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව
බැඳී සිටින්නා වූ ද, 2023.07.10 දින දරන බේරුම්කරුගේ තීරණය ප්‍රතික්ෂේප කරන බව මෙයින් දැනුම් දෙනු ලැබේ.

වෛද්‍ය යූ. ඒ. මෙන්ඩිස්,
සභාපති,
ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව.

පිටපත : ජී. එච්. වානක,
අංක 25/B/1,
කොළඹුන්න,
පිළියන්දල.

EOG 04 - 0201